

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ♡♡♡♡팀

【제 목】 임대주택 보수공사 수의계약 부적정

【행정상 조치】 -

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 주의(훈계)

【지 적 내 용】

1. 현 황

♡♡♡♡팀은 매년 시설개선사업비(국비 60%, 지방비 40%)를 지원받아 영구임대주택을 대상으로 노후 세대에 대한 보수 공사를 진행하고 있다.

2. 위법·부당내용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제77조제1항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장제1절제5호에 따라 계약담당자는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하지 아니하고 일괄하여 계약 하도록 규정하고 있고,

같은 법 시행령 제77조제2항에서는 계약담당자는 공사의 예산편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 제1항에 따른 분할·분리 계약 가능 여부를 검토하도록 하고 있으며, 제3항에서는 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

그런데 ♡♡♡♡팀은 2020년 ~ 2021년 시행한 노후 임대주택 세대 보수공사에 대해 공사내용·발주시기·장소가 유사한 공사를 2건(총 237,893천원)으로 통합하여 일반입찰에 의한 발주를 할 수 있었음에도 불구하고, <표>와 같이 6건으로 공사량을 시기적 분할하여 특정업체와 다수의 계약을 체결하였다.

< 표 > 임대주택 보수공사 분할수의 계약 현황

연번	공 사 명	업체명	계약일자	계약액	비고
1	△△△△△ 퇴거세대(공가) 전용부 보수공사	A	2020.09.25.	34,046 천원	입찰
2	△△△△△ 화장실 보수공사	A	2020.10.23.	46,694 천원	
3	△△△△△ 공가세대 보수공사	A	2021.01.11.	43,434 천원	
4	△△△△△ 공가세대 리모델링공사	A	2021.03.09.	42,996 천원	
5	◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎단지 공가세대 보수공사	A	2020.11.11.	32,378 천원	입찰
6	◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎단지 공가세대 보수공사	A	2021.02.01.	38,345 천원	
합계				237,893 천원	

【조치할 사항】

<신분상조치> 광주광역시도시공사장은

분할 수의 계약 부적정 확인 결과에 따른 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다. (주 의)

[관련자]

@@@@@팀

\$\$(&&&금)

△△△(훈 계)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부